

0008235-18.2008.8.26.0408

Classe: Monitória

Assunto: Cheque

Magistrado: Nacoul Badoui Sahyoun

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... informa, ainda, que foi vítima de roubo em 30/08/2006, ocasião em que levaram sua carteira contendo todos os documentos pessoais e, ainda, cartão de crédito, talão de cheque e outros pertences pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão inicial.

Impugnação (fls. 60/64).

Instadas a especificar provas (fls. 74), as partes se mantiverem silentes (fls. 75).

Determinada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Cível

Rua Expedicionários nº.1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0008235-18.2008.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

js

Processo Digital nº:

0008235-18.2008.8.26.0408

Classe - Assunto

Monitória - Cheque

Requerente:

Lumière Veículos Ltda

Requerido:

Aristides Martins Vieira

Juiz de Direito: Dr. Nacoul Badoui Sahyoun

Vistos.

LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA ajuizou ação monitória contra ARISTIDES MARTINS VIEIRA aduzindo, em síntese, que é credora do Embargante da importância de R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), consubstanciada em um cheque emitido pelo devedor, sacado contra o Banco Bradesco, e impago.

Requer, pois, a procedência do pedido inicial para fim de constituir de pleno direito título executivo judicial.

A petição inicial (fls. 02/03) veio instruída com documentos (fls. 04/16).

Citado (fls. 44vº), o Devedor ofereceu embargos (fls. 47/49) anexando documentos (fls. 50/56).

Assevera, em sede de embargos, que a cártula que instrui a inicial não foi emitida pelo Embargante, que sequer possui conta bancária junto ao Banco Bradesco, Agência de Ourinhos, sendo falsa a assinatura constante no cheque e, portanto, está sendo cobrado indevidamente, informa, ainda, que foi vítima de roubo em 30/08/2006, ocasião em que levaram sua carteira contendo todos os documentos pessoais e, ainda, cartão de crédito, talão de cheque e outros pertences pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão inicial.

Impugnação (fls. 60/64).

Instadas a especificar provas (fls. 74), as partes se mantiveram silentes (fls. 75).

Determinada, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica (fls. 76), da qual a Impugnada interpôs agravo de instrumento (fls. 82), que foi improvido (fls. 93), ensejando interposição de recurso especial com negativa de provimento (fls. 113).

Laudo pericial grafotécnico (fls. 200/213), em relação ao qual se manifestou a Embargada (fls. 223), o Ministério Público (fls. 225) e o Embargante se manteve silente (fls. 227).

Encerrada a instrução (fls. 228), a Impugnada apresentou alegações finais (fls. 233/234), postulando o acolhimento dos embargos e extinção da presente ação, sem condenação aos ônus sucumbenciais; o Impugnante, por sua vez, não apresentou manifestação (fls. 02 - parte digital).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela Embargada fulcrada na emissão de um cheque impago, de emissão do Embargante, cujo débito atualizado importa em R\$ 329,00.

O Embargante, entretanto, refuta o pedido inicial, asseverando que a assinatura aposta em referida cártula é falsa.

Após a realização de perícia grafotécnica, o perito judicial foi claro e objetivo ao concluir que (fls. 10) "a assinatura atribuída a Aristides Martins Vieira, lançada na cártula do cheque nº 000013, série X71025, c/c nº 521623-0 - peça de exame - não se identifica com as assinaturas padrões da pessoa homônima, sendo, portanto, falsa" (fls. 208).

Portanto, a pretensão inicial improcede vez que, por perícia grafotécnica, foi reconhecida a falsidade da assinatura aposta no cheque, objeto do crédito que a Embargada acredita possuir.

Nesse sentido, os entendimentos dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUE - ASSINATURA FALSA - INVALIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA. Constatada a falsidade da assinatura do título, este se torna inexigível, não se podendo exigir a dívida do embargante referente a cheque emitido sem o seu consentimento. (TJ/MG. Apelação cível nº 1.0000.21.046789-0/001. Comarca

de Belo Horizonte. 13ª Câmara Cível. Relator Des. Rogério Medeiros. Julgado em 12/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ASSINATURA FALSA. EXTRAVIO DE TALONÁRIO. Conquanto não tenha o réu comunicado à autoridade competente, o extravio do talonário, ensejando o recebimento do cheque fraudulento pela autora, não pode ser compelido ao pagamento do título emitido em fraude, por terceiro. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ/RS. Apelação Cível nº 0295328-36.2018.8.21.7000. Comarca de Santo Ângelo. 18ª Câmara Cível. Relator Des. Nelson José Gonzaga. Julgado em: 21/03/2019)

É o suficiente para a improcedência da pretensão creditícia e acolhimento dos Embargos Monitórios.

Isso posto, e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios para declarar nulo o cheque colacionado a fls. 10 e, conseqüentemente, JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória, embasada no referido título, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, suportará a Embargada o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, corrigido do ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Arbitro os honorários da patrona nomeada ao Embargante, no patamar máximo da tabela da Defensoria Pública do Estado, expedindo-se certidão.

Publique-se e Intime-se.

Ourinhos, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA